

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5323/2542

กรมสามัญศึกษา  
จำสืบเอกเจลิยว อ่อนชื่น

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/24

ป.วิ.พ. มาตรา 27

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 กำหนดให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาได้ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่คำพิพากษา ดังนั้น เมื่อโจทก์มิได้บังคับคดีแก่จำเลยตามคำพิพากษาจนล่วงเลยกำหนดเวลาบังคับคดีดังกล่าว โจทก์จึงหมดสิทธิบังคับคดีแก่จำเลย กำหนดเวลาบังคับคดีเป็นเรื่องระยะเวลาที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะบังคับแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดเวลาดังกล่าวจึงไม่ใช่อายุความ ไม่อาจนำเรื่องการสละประโยชน์แห่งอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/24 มาใช้บังคับกับหนังสือขอผ่อนชำระหนี้ของจำเลยที่ทำถึงโจทก์ภายหลังที่ล่วงเลยกำหนดเวลาบังคับคดีแล้วนั้นได้หนังสือขอผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวจึงไม่ใช่การสละประโยชน์แห่งอายุความ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบตามหนังสือดังกล่าว

---

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 13664/2523 ของศาลแพ่ง ต่อมาวันที่ 12 มีนาคม 2534 จำเลยได้ละเสียซึ่งประโยชน์แห่งอายุความโดยมีหนังสือขอผ่อนชำระหนี้ตามคำพิพากษากับโจทก์เดือนละ 500 บาท ในวงเงิน 67,500 บาท โจทก์ตกลงให้จำเลยผ่อนชำระหนี้ได้แต่จำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามที่ขอผ่อนผัน ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 86,099.28 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 75,612 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่าจำเลยเป็นลูกหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น คดีหมายเลขแดงที่ 13664/2523 ซึ่งถึงที่สุดแล้วให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 67,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โจทก์ได้ดำเนินการบังคับคดีโดยขอออกคำบังคับและหมายบังคับคดีแล้วแต่ไม่สามารถสืบหาทรัพย์สินของจำเลยได้ จนล่วงเลยเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา โดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2523 ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2534 จำเลยมีหนังสือถึงโจทก์

ตามเอกสารหมายเลข 2 ขออนุญาตชำระหนี้ตามคำพิพากษาในวงเงิน 67,500 บาท เป็นรายเดือน เดือนละ 500 บาท จนกว่าจะครบ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า หนังสือขออนุญาตชำระหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยเป็นการสละประโยชน์แห่งอายุความ และจำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามหนังสือหรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 กำหนดให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาได้ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่คำพิพากษา ดังนั้นเมื่อโจทก์มิได้บังคับคดีแก่จำเลยตามคำพิพากษาจนล่วงเลยกำหนดเวลาบังคับคดีดังกล่าว โจทก์จึงหมดสิทธิบังคับคดีแก่จำเลยกำหนดเวลาบังคับคดีดังกล่าวเป็นเรื่องระยะเวลาที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะบังคับแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดเวลาดังกล่าวจึงไม่ใช่อายุความ ไม่อาจนำเรื่องการสละประโยชน์แห่งอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/24 มาใช้บังคับได้หนังสือขออนุญาตชำระหนี้ของจำเลยจึงไม่ใช่การสละประโยชน์แห่งอายุความ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(รวิชัย จาตุรงค์กุล-เหล็ก ไทรวิจิตร-กิตติยาภรณ์ อาตมียะนันท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

อายุความเป็นระยะเวลาที่ศาลกำหนดให้เจ้าหนี้ต้องใช้สิทธิที่เรียกร้องของตนอายุความจึงมีลักษณะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ฉะนั้นกฎหมายจึงห้ามมิให้ทำนิติกรรมตกลงงดใช้หรือเปลี่ยนแปลงอายุความดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/11 ที่ว่า"อายุความที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นคู่กรณีจะตกลงกันงดใช้ขยายออกหรือย่อเข้าไม่ได้"ส่วนระยะเวลานั้นหมายถึงส่วนความยาวแห่งเวลาซึ่งผ่านไปหรือจะได้ผ่านไปอาจเป็นชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือนหรือปีก็ได้ ซึ่งได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/1 ถึง มาตรา 193/8 ฉะนั้น หากกำหนดระยะเวลาใดไม่ใช้เรื่องที่กำหนดให้เจ้าหนี้ต้องใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลภายในกำหนดระยะเวลาแล้วกำหนดระยะเวลานั้นก็ไม่ใช่อายุความซึ่งระยะเวลานั้นก็สามารถขยายได้ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/7 ตามฎีกาที่หมายเหตุนี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า กำหนดเวลาบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 มิใช่เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดเวลาดังกล่าวจึงไม่ใช่อายุความซึ่งนอกจากจะขยายออกหรือย่อเข้าไม่ได้แล้วลูกหนี้ไม่อาจสละประโยชน์แห่งอายุความรวมทั้งลูกหนี้ไม่อาจรับสภาพความรับผิดชอบโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือโดยการให้ประกันดังบัญญัติไว้ในมาตรา 193/24 และ มาตรา 193/28 วรรคสอง ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉะนั้นการที่ลูกหนี้มีหนังสือขอผ่อนชำระหนี้มายังเจ้าหนี้ภายหลังล่วงเลยกำหนดระยะเวลาบังคับคดีแล้ว หนังสือดังกล่าวจึงไม่ใช่ว่าเป็นการสละประโยชน์แห่งอายุความ ลูกหนี้จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามหนังสือดังกล่าว จึงเป็นอุทธรณ์สำหรับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาทั้งหลายที่ต้องรับดำเนินการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษายกใน 10 ปี นับแต่วันที่มิคำพิพากษา โดยชั้นแรกจะต้องขอออกหมายบังคับคดีขั้นต่อไปต้องให้

เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่าศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้วนอกจากนั้นต้องแถลง  
ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาด้วย การออกคำ  
บังคับและออกหมายบังคับคดีแล้วแต่ไม่สามารถสืบหาทรัพย์สินของจำเลยได้จนล่วง  
เลยระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา ดังข้อเท็จจริงในคำ  
พิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงหมดสิทธิที่จะบังคับคดีเอากับ  
ทรัพย์สินของลูกหนี้ และนี่ดังกล่าวเป็นหนี้ที่ต้องห้ามมิให้ขอรับชำระหนี้ในคดีล้ม  
ละลายอีกด้วย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2493 มาตรา 94  
อนุมาตรา 1 ศก.วันที่เกื้อสุวรรณ